

0021481-23.2017.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Henrique Azevedo Rios

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

Trata-se pedido de reconhecimento da prescrição executória ou punitiva do Estado.

A defesa alega a ocorrência da prescrição, enquanto o Ministério Público pede o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

SENTENÇA

Processo nº:

0021481-23.2017.8.26.0196

Controle nº:

2017/003767

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Henrique Azevedo Rios

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

Trata-se pedido de reconhecimento da prescrição executória ou punitiva do Estado.

A defesa alega a ocorrência da prescrição, enquanto o Ministério Público pede o indeferimento.

O réu foi condenado por sentença deste juízo à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo publicada 13/07/2018.

A defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi negado, ocorrendo a publicação do Acórdão em 14/07/2020 (fls. 279).

Nos termos do artigo 109, inciso V, combinando com o artigo 115 (menoridade relativa) e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, a prescrição ocorre em 02 anos.

Portanto, decorridos mais de 02 anos entra a data das publicações da sentença e do Acórdão, operou-se a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto.

Assim, sendo a prescrição matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição julgo extinta a punibilidade do acusado Guilherme Henrique Azevedo Rios pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinando com os artigos 109, inciso V; 115 (menoridade relativa) e 110, §1º, todos do Código Penal,.

Com o trânsito em julgado e comunicações de praxe. Arquivem-se os autos.

P.R.I.

Franca, 16 de agosto de 2022.

Documento com assinatura digital, conforme indicação em impressão na margem direita